于都罗坳“05.24”一般道路交通事故调查报告

2024年5月24日12时59分许，***驾驶赣******号牌小型普通客车、***驾驶赣******号牌重型自卸货车和***驾驶赣******号牌重型特殊结构货车依上述前后顺序沿323国道自西向东方向行驶，三车行至323国道83KM+500M于都县罗坳镇步前村红绿灯交叉路口处，***发现直行信号灯为黄灯停车观察时，后方***发现前车停车后便采取紧急制动措施停车避让，***驾驶的******货车避让不及追尾碰撞到赣******货车尾部，造成***当场死亡，两辆货车受损的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定，于都县人民政府依法成立由县政府副县长、公安局局长为调查组组长，县应急管理局党委书记、局长为副组长，县应急管理局、县交管大队、县公安局、县交通运输局、赣州市公路发展中心于都分中心、县司法局、县总工会、罗坳镇人民政府等单位派员组成的于都县罗坳“05.24”一般道路交通事故调查组。

经调查认定，于都罗坳“05.24”一般道路交通事故是一起因赣州市赣县区******有限公司安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

赣******车辆登记所有人赣州市赣县区******有限公司：法定代表人***，《营业执照》统一社会信用代码：******，类型：有限责任公司，住所：江西省赣州市赣县区******，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：砼结构构件制造，砼结构构件销售，水泥制品制造，水泥制品销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），租赁服务（不含许可类租赁服务），非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得《道路运输经营许可证》，有效期为2024年4月16日至2028年4月16日。公司员工共50多人，公司运输车辆20台，在用的15台，司机有15人。赣州市赣县区******有限公司将车辆承运业务承包给***，***按照约定的单方金额结算给******有限公司，双方签订了《混凝土搅拌车运输承包合同》。

（二）当事人和车辆情况

******重型特殊结构货车，所有人：赣县区******有限公司，住址：江西省赣州市赣县区******，使用性质：货运，品牌型号：中联牌******，注册日期：2024年3月26日。总质量31000kg，整备质量13690kg，核定载重量17180kg。

，男，46岁，汉族，住江西省吉安市遂川县左安镇曲溪村曲洞9号，持“B2D”类机动车驾驶证，身份证号：***，交通方式：驾驶赣******号重型特殊结构货车。

，男，42岁，汉族，住江西省赣州市于都县宽田乡山下村坳上组38号，持“A2E”类机动车驾驶证，身份证号：***，交通方式：驾驶赣******号重型自卸货车。

，男，49岁，汉族，住江西省赣州市赣县区茅店镇上坝村立新组3号，持“C1E”类机动车驾驶证，身份证号：***，交通方式：驾驶赣******号小型普通客车。

（三）事故发生责任单位安全管理情况

1.赣州市赣县区******有限公司成立了安全生产管理机构，由***法人任安全生产工作领导小组组长；***任安全管理人员，负责混凝土公司内的安全生产工作；***为车队长，负责车辆司机的安全生产工作。赣州市赣县区******有限公司安全生产主要负责人为***及车队长***，未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》证书。安全管理人员***，取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》证书，证书编号：******，有效期限：2023年12月22日至2026年12月22日。

2.赣县区******有限公司制定了安全生产责任制度、高空作业制度、有限空间作业制度、环境检测制度、路面监控制度、教育制度、隐患排查制度，开展了安全生产教育培训、车辆GPS动态

管理工作。

但调查发现赣县区******有限公司存在安全生产主体落实不到位、没有按要求对赣******重型半挂牵引车驾驶员***进行规范的安全生产教育培训考核，对本单位全员安全生产责任制督促落实不到位，未有效督促驾驶员***遵守有关法律法规和操作规程等问题。

（四）事故发生经过

2024年5月24日12时59分许，***驾驶赣******号牌小型普通客车、***驾驶赣******号牌重型自卸货车和***驾驶赣******号牌重型特殊结构货车依上述前后顺序沿323国道自西向东方向行驶，三车行至323国道83KM+500于都县罗坳镇步前村红绿灯交叉路口处，***发现直行信号灯为黄灯停车观察时，后方***发现前车停车后便采取紧急制动措施停车避让，***驾驶的******货车避让不及追尾碰撞到赣******货车尾部，造成***当场死亡，两辆货车受损的道路交通事故。

（五）事故现场情况

道路事故道路为“Y”字型交叉路口，东往于都县城方向、西往赣县区方向，东南往楂林工业园方向，平直沥青路面，西向东方向同向划为四车道，左侧两车道为左转弯道，右侧两车道为直行车道，交叉路口设置有交通信号灯，西向东左转弯道有信号灯控制，直行车道设置为持续黄灯闪光警示信号，路面完好、干燥，标线清晰，视线良好。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，两辆货车受损，直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月24日13时05分，赣******号重型半挂牵引车司机***先后拨打了于都县公安局交通管理大队报警电话、120急救电话，称于都县罗坳镇发生一起的道路交通事故。

（二）事故现场应急处置情况

接警后，公安、交管大队、医院工作人员先后到达事故现场，并立即展开了对伤者的救治、维护交通秩序、保护现场以及对现场进行勘查等工作。

（三）医疗救治和善后情况

赣******驾驶员***当场确认死亡。公安、交管大队、医院等部门迅速行动开展善后工作，随即尸体运往殡仪馆。

（四）事故应急处置评估

接警后，公安、交管大队、医院等部门第一时间赶赴现场，抢救伤者、维护秩序、保护现场，各部门处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

赣州市赣县区******有限公司司机***，驾驶机动车途经事故路段时，未保持安全车速并与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，是造成事故的主要原因。经交管大队认定当事人

***的过错行为在事故中起主要作用，应负本事故的主要责任。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2024]病鉴字第145号）证实***符合交通事故致胸腔脏器损伤及会阴部、双下肢毁损伤导致的失血性休克而死亡。

2.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》赣南方[2024]痕鉴字第1965号）证实赣******在事故发生前通过此区间的行驶速度为：54.0-55.6km/h。

3.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》赣南方[2024]痕鉴字第1966号)证实该事故车辆痕迹:牌照赣******重型特殊结构货车左前端符合与牌照赣******重型自卸货车右后侧痕迹部位碰撞接触所形成。

4.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》赣南方[2024]痕鉴字第1845号）证实赣******车辆符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求。损坏部件系交通事故所致。

5.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》赣南方[2024]毒鉴字第1247号）证实送检的***血液内未检出乙醇成份。

（三）其他可能因素排除

事发路段路面及基本安全设施完好，事发当天天气晴天，视线良好，未发生自然灾害。

（四）间接原因分析

1.当事人***驾驶机动车行径交叉路口处，遇直行信号灯为持续黄灯闪光警示信号时，未减速慢行确认安全通过，导致遇前车停车后突然采取紧急制动，是造成事故的次要原因。经交管大队认定当事人***的过错行为在事故中起次要责任，应负事故的次要责任。

2.赣州市赣县区******有限公司安全生产主体落实不到位。公司安全生产主要负责人***及车队长***，未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》证书；未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；没有按要求对赣******重型半挂牵引车驾驶员***进行规范的安全生产教育培训考核；未有效督促驾驶员***遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

赣州市赣县区******有限公司安全管理主体责任落实不到位。公司安全生产主要负责人为***及车队长***，未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》证书。未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；没有按要求对赣******重型半挂牵引车驾驶员***进行规范的安全生产教育培训考核；未有效督促驾驶员***遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）有关监管部门

赣县交通运输主管部门没有深入地对运输企业开展安全监管工作。

（三）地方党委政府

罗坳镇对交通路段隐患排查不全面。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.当事人赣******号重型半挂牵引车司机***，身份证号：******，当事人***的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款[1]、第四十三条[2]之规定。在事故中起直接作用，负本事故的主要责任。鉴于在本事故中死亡，责任不再追究。

2.当事人赣******号重型半挂牵引车司机***，身份证号：******，当事人***的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[3]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条[4]之规定。在事故中起次要原因，负本事故的次要责任。建议由县交管大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规规定依法处理。

3.赣州市赣县区******有限公司安全生产工作安全管理人员

---

[1][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

[2][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条　同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。

[3][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[4][?] 中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条 闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯，提示车辆、行人通行注意瞭望，确认安全后通过。

，身份证号：***。未切实履行安全管理职责，对本单位全员安全生产责任制督促落实不到位。建议由赣州市赣县区******有限公司按照公司规章制度处理。

4. 赣州市赣县区******有限公司车队长***，身份证号：******。未切实履行安全管理职责，对本单位全员安全生产责任制督促落实不到位，未有效发现、制止、纠正驾驶员***未保持安全距离的行为。建议由赣州市赣县区******有限公司按照公司规章制度处理。

5. 赣州市赣县区******有限公司安全生产主要负责人***，身份证号：******，未切实履行安全管理职责，未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》证书。未健全并落实本单位全员安全生产责任制。涉嫌对事故的发生负有责任，建议由于都县应急管理局依据有关法律法规进行调查处理。

6. 赣州市赣县区******有限公司，统一社会信用代码：******。安全管理主体责任落实不到位。未健全安全生产规章制度；未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；没有按要求对赣******重型半挂牵引车驾驶员***进行规范的安全生产教育培训考核；未有效督促驾驶员***遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。涉嫌对事故的发生负有责任，建议由于都县应急管理局依据有关法律法规进行调查处理。

六、事故主要教训

此次事故主要是驾驶员***未保持安全车速并与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离导致的，但更深层次的原因一是赣州市赣县区******有限公司未切实履行安全生产管理主体责任；二是赣县交通运输主管部门对运输企业安全监管不到位。三是企业要加强对运输承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题的，应当及时督促整改。

七、事故整改和防范措施

1.切实落实企业安全主体责任。赣州市赣县区******有限公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路运输车辆技术管理规定》、《道路运输车辆动态监督管理办法》等法律法规的规定，切实落实企业安全生产主体责任。一是强化对全员安全生产责任制的监督考核，确保全员安全生产责任制落到实处。二是切实落实安全生产主体责任，杜绝安全事故。

2.赣县交通运输主管部门要加强对车辆运输的监管，深刻汲取本次事故教训，并举一反三对辖区运输企业开展排查整治。

于都罗坳“05.24”一般道路交通事故调查组

2024年10月29日